Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Judicial da Comarca de São José do Ouro

Rua Catarina Debastiani, 144 - Bairro: Centro - CEP: 99870000 - Fone: (54)3046-9894 - Balcão Virtual: (54) 9 9681-1654 - Email: frsaojourovjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001992-19.2024.8.21.0127/RS

AUTOR: JOAO CARLOS BERGAMO ROTTINI

RÉU: UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS

SENTENÇA

I - RELATÓRIO:

Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por **JOAO CARLOS BERGAMO ROTTINI**, em face de **UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS**, partes já qualificadas. Relatou que foi diagnosticado com carcinoma basocelular em asa nasal (câncer de pele), necessitando fazer uso do medicamento VISMODEGIBE 150 MG VO 01 CP/DIA durante o período de 180 dias. Disse que solicitou o medicamento para o Plano de Saúde, que indeferiu o pedido com a alegação de que ele não compõe o Rol da Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Discorreu sobre o direito. Postulou a gratuidade processual e requereu a concessão de tutela de urgência para determinar que o requerido forneça o tratamento postulado. Juntou documentos (evento 1, DOC1).

A parte autora juntou documentos (evento 7, DOC1).

Indeferida a gratuidade processual (evento 10, DOC1).

Deferido o pedido de tutela provisória de urgência (evento 15, DOC1).

Determinado o bloqueio de valores suficientes para subsidiar dois meses de tratamento da parte autora (evento 36, DOC1).

Em sede de contestação, a UNIMED informou que o autor é beneficiário de plano de saúde na modalidade coletiva por adesão, e que o referido plano é regulamentado pela Lei 9.656/98 e pelas resoluções da ANS, sendo a cobertura assistencial delimitada. Disse que o medicamento Vismodegibe 150 mg não consta para o tratamento da doença que acomete o autor. Requereu a improcedência dos pedidos. Juntou documentos (evento 47, DOC1).

Houve réplica (evento 61, DOC1).

A parte autora juntou atestado médicol, bem como nota técnica do NatJus (evento 96, DOC2 e evento 98, DOC2).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO:

Trata-se de ação em que pretende a parte autora a condenação da parte requerida ao fornecimento/custeio do medicamento VISMODEGIBE 150 MG VO 01 CP/DIA.

De antemão, **impende consignar que o contrato de prestação de serviços entabulado entre o demandante e a parte requerida envolve relação de consumo.** É típico contrato de adesão. Assim, entendo aplicáveis ao caso sob exame os preceitos do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, especificamente em seu artigo 47[1], que prevê que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor - o hipossuficiente da relação.

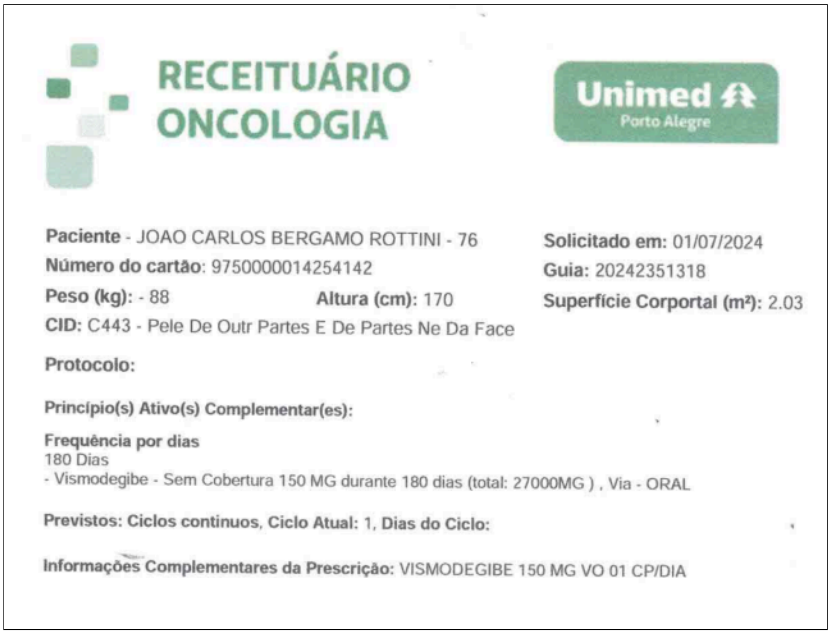
Outrossim, os contratos de plano de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, consoante previsão da Súmula nº 608 do STJ, a qual dispõe: ***"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."*.**

No contexto apresentado, ressalto que o direito à saúde é um direito social previsto constitucionalmente, que deve ser assegurado de forma eficiente ao cidadão pelo Estado, nos termos do art. 196, da Constituição Federal[2], bem como, de forma supletiva, pela iniciativa privada, a qual tem constitucionalmente garantido espaço de liberdade para também prestá-lo, conforme disposto no art. 199, da CF[3].

Em se tratando de Plano de Saúde, a regulamentação, a fiscalização e o controle são realizados por meio da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Nesse sentido, destaco a RN n° 465/2021, cuja finalidade é regulamentar e estabelecer a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde. Conforme se verifica do conteúdo dessas normativas, o seu objetivo é indicar quais são as coberturas mínimas que as operadoras dos planos de saúde devem fornecer aos seus beneficiários em cada espécie de contratação realizada.

No caso dos autos, há indicação de que o autor, diagnosticado com carcinoma basocelular em asa nasal (câncer de pele), necessitando do medicamento VISMODEGIBE 150 MG VO 01 CP/DIA, conforme laudo e fotos acostados no evento 1, DOC7, evento 96, DOC2 e evento 9, DOC2:



RECEITUÁRIO ONCOLOGIA

Unimed Porto Alegre

Paciente - JOAO CARLOS BERGAMO ROTTINI - 76
Número do cartão: 9750000014254142
Peso (kg): - 88 **Altura (cm)**: 170
CID: C443 - Pele De Outr Partes E De Partes Ne Da Face
Solicitado em: 01/07/2024
Guia: 20242351318
Superfície Corporal (m²): 2.03

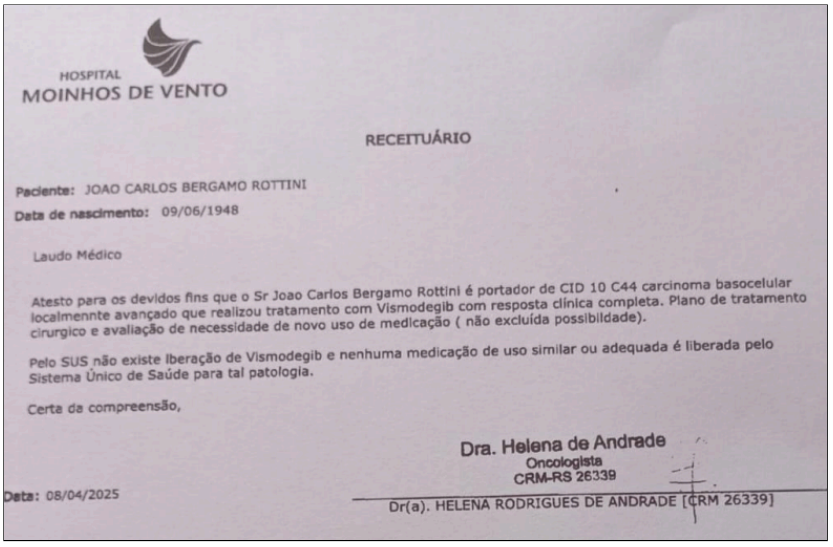
Protocolo:

Princípio(s) Ativo(s) Complementar(es):

Frequência por dias
180 Dias
- Vismodegibe - Sem Cobertura 150 MG durante 180 dias (total: 27000MG) , Via - ORAL

Previstos: Ciclos continuos, Ciclo Atual: 1, **Dias do Ciclo:**

Informações Complementares da Prescrição: VISMODEGIBE 150 MG VO 01 CP/DIA



HOSPITAL MOINHOS DE VENTO

RECEITUÁRIO

Paciente: JOAO CARLOS BERGAMO ROTTINI
Data de nascimento: 09/06/1948

Laudo Médico

Atesto para os devidos fins que o Sr Joao Carlos Bergamo Rottini é portador de CID 10 C44 carcinoma basocelular localmennte avançado que realizou tratamento com Vismodegib com resposta clinica completa. Plano de tratamento cirurgico e avaliação de necessidade de novo uso de medicação (não excluída possibilidade).

Pelo SUS não existe liberação de Vismodegib e nenhuma medicação de uso similar ou adequada é liberada pelo Sistema Único de Saúde para tal patologia.

Certa da compreensão,

Dra. Helena de Andrade
Oncologista
CRM-RS 26339

Data: 08/04/2025

Dr(a). HELENA RODRIGUES DE ANDRADE [CRM 26339]

A alegação de ausência de previsão do aludido procedimento/tratamento no rol da ANS, frente à questão que se apresenta, é aspecto secundário e que não pode ser considerado em detrimento da saúde da paciente.

A confortar esse entendimento, a ementa a seguir colacionada, oriunda do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

> *APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CARCINOMA MAMÁRIO. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MEDICAMENTO CONSTA NO ROL DA ANS. FLEXIBILIZAÇÃO DO DUT. Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a parte autora objetiva a condenação da demandada ao fornecimento do medicamento medicamento LYNPARZA (OLAPARIBE) 150MG, indicando tomar 02 cápsulas (300MG) da medicação, via oral, 2 vezes ao dia e contínuo por 02 anos, julgada procedente na origem. Compete a ANS (art.4º), dentre outras diretrizes, elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirá referência básica de assistência (inc.III), com o escopo de garantir um plano de saúde e assistência mínimo de caráter privado, atento às evoluções tecnológicas, sem prejuízo da faculdade da contratação de cobertura mais extensa. Considerando que na data de 30 de agosto de 2022 houve a a inclusão do inibidor da PARP Olaparibe para o tratamento do câncer de ovário como cobertura obrigatória no âmbito da saúde suplementar, entendo que a cobertura do medicamento, no caso em concreto é de cobertura obrigatória. Isso porque o medicamento consta do Rol da ANS, em que pese para doença diversa (câncer de Ovário), o médico assistente é quem decidirá se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações de uso daquele específico tratamento, tornando inviável que a demandada se negue a cobrir o tratamento previsto no rol da ANS, sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações de utilização do medicamento (Diretrizes de Utilização - DUT) o, considerando que representaria inegável ingerência na ciência médica, em prejuízo do paciente enfermo.No caso dos autos, sendo a autora portadora de carcinoma mamário, necessita, segundo laudo médico, de tratamento com medicamento antineoplásico, de modo que a negativa de cobertura pela requerida se mostra abusiva.APELAÇÃO DESPROVIDA(Apelação Cível, Nº 50021185020208210017, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 28-08-2024)*

Além disso, o autor anexou atestado médico que justifica a necessidade do referido medicamento, conforme se verifica no evento evento 96, DOC2, onde o médico oncologista atesta que o paciente é portador de carcinoma basocelular localmente avançado (CID 10 C44) e que realizou tratamento com Vismodegib com resposta clínica completa, destacando ainda que pelo SUS não existe liberação deste medicamento e nenhuma medicação de uso similar ou adequada é liberada pelo Sistema Único de Saúde para tal patologia.

Importante frisar novamente que, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, situação que se aplica no presente caso.

Por essas razões, pode-se concluir que a parte ré, ao negar a cobertura ao tratamento solicitado pela parte autora, sob a alegação de que não se encontra contemplado no rol de procedimentos instituído pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), agiu de forma indevida.

Admite-se, excepcionalmente, que os planos de saúde custeiem procedimentos que não estejam previstos na referida lista, desde que haja recomendação médica para o tratamento pretendido, como ocorre no presente caso.

Sobre o assunto:

> *AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. 1.* ***Conforme entendimento firmado no âmbito da Segunda Seção desta Corte, o rol da ANS é, em regra, taxativo - ressalvadas excepcionalidades verificadas, através de critérios técnicos, no caso concreto.*** *Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.918.404/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022). (grifou-se)*

No caso em tela, está demonstrado não só que o tratamento pleiteado é necessário para a enfermidade do autor, mas também eficaz, motivo pelo qual deve ser resguardada a dignidade da pessoa humana, princípio fundamental da República Federativa do Brasil, conforme art. 1º, III, da Constituição Federal.

Ainda, foi juntado parecer de avaliação e orientação técnica do NatJus Nacional (evento 98, DOC2), que se manifestou favoravelmente ao uso do medicamento solicitado, concluindo que:

Conclusão

Tecnologia: VISMODEGIBE

Conclusão Justificada: Favorável

Página 3 de 5

Conclusão: Carcinoma basocelular em asa nasal.
Laudo médico - oncologista:
Atesto para os devidos fins que o Sr (...) é portador de CID 10 C44 carcinoma basocelular localmennte avançado que realizou tratamento com Vismodegib com resposta clinica completa. Plano de tratamento cirurgico e avaliação de necessidade de novo uso de medicação (não excluída possibildade).
Pelo SUS não existe lberação de Vismodegib e nenhuma medicação de uso similar ou adequada é liberada pela Sisteme Unico de Saúde para tal patologia.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS: Evento 9, FOTO2, Páginas 1 a 4 (doença extensa em face (nariz).
Conclusão
CONSIDERANDO o diagnóstico de carcinoma basocelular localmente avançado com acometimento facial extenso, com cirurgia potencialmente mutilante/desfigurante;
CONSIDERANDO que não há medicamentos orais disponíveis no SUS ou na saúde suplementar para tratamento do carcinoma basocelular localmente avançado ou metastático.
CONSIDERANDO as evidências científica disponíveis, favoráveis à indicação da medicação pleiteada, com resposta total ao tratamento informada pelo oncologista assistente.
Concluímos que há elementos técnicos para sustentar a indicação do VISMODEGIBE no contexto clínico específico em análise, em regime de urgência.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Sim

O parecer técnico do NatJus reforça a necessidade e adequação do medicamento para o tratamento da enfermidade que acomete o autor, demonstrando que o Vismodegibe é a opção terapêutica mais adequada para o caso concreto, especialmente considerando que o paciente já apresentou resposta clínica completa ao tratamento, conforme atestado pelo médico oncologista.

Assim sendo, imperioso reconhecer que a parte ré possui o dever de fornecer e custear o medicamento postulado, em respeito ao direito à saúde do autor e à dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, a procedência dos pedidos é a medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil[4], **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por JOAO CARLOS BERGAMO ROTTINI em face do **UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS** para o fim de tornar **DEFINITIVA** a Tutela de Urgência deferida (evento 15, DOC1) e **CONDENAR** o demandado ao fornecimento do medicamento VISMODEGIBE 150 MG VO - 01 CP/DIA, na quantidade imprescindível à sobrevivência do demandante, até ser sanada sua necessidade. Em caso de descumprimento, será bloqueado o valor correspondente aos medicamentos.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a procuradora da parte autora, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com base no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Publicação e intimação automáticas. Sem necessidade de registro.

Em caso de interposição de Recurso de Apelação por qualquer dos litigantes, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Tribunal competente para apreciação.

Com o trânsito em julgado, baixe-se.

Diligências Legais.

Documento assinado eletronicamente por **VICTOR MATHEUS BEVILAQUA, Juiz de Direito**, em 23/07/2025, às 14:59:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10083043013v28** e o código CRC **0ce38771**.

---

1. Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. ↩
2. Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. ↩
3. Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. ↩
4. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; ↩